III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de: Retranqueo de la línea aérea de media tensión 20 kV 4147-5-Jirueque entre los apoyos existentes número 19446 y número 8973, en Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST026. [2026/7565]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en el que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, correspondiente al expediente 2023DIST026.

Vista la solicitud y la documentación que la acompaña, así como la tramitación practicada, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 16 de mayo de 2023 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 1818157, la documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión del grupo segundo, acompañada en su día de solicitud de declaración en concreto de utilidad pública. El titular de la solicitud es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, representada por persona con poder bastante acreditado en el expediente, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Layna Serrano, 2, CP 19002, Guadalajara. El proyecto técnico fue suscrito por técnico titulado competente.

Segundo. Con fecha de entrada 23 de marzo de 2026 (número de registro 1076916), el titular presentó escrito de desistimiento de la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública. Esta Delegación Provincial dictó resolución teniéndolo por desistido de dicha solicitud, que fue notificada al interesado, continuando la tramitación del expediente respecto de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción. En consecuencia, la instalación queda encuadrada en el grupo segundo del artículo 3.1.b) del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Tercero. Con fecha de entrada 21 de abril de 2026 (número de registro 1468977), el titular aportó documentación complementaria relativa a la línea aérea de media tensión existente objeto del retranqueo.

Cuarto. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 9 y 11, se dio traslado de la separata del proyecto a las Administraciones y organismos identificados en el proyecto como afectados, en particular al Ayuntamiento de Pálmaces de Jadraque, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al órgano competente en materia de patrimonio cultural. Las separatas fueron remitidas en el mes de mayo de 2026.

Quinto. De conformidad con el artículo 9.3.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, transcurrido el plazo de veinte días desde la remisión de la separata sin que dichos organismos hayan formulado oposición o condicionado, se entiende su conformidad con la autorización de la instalación.

Sexto. El procedimiento se sometió al trámite de información pública previsto en el artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, mediante anuncio de 17 de junio de 2026 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 148, de 5 de agosto de 2026 (disposición 2026/4761), por plazo de veinte días, sin que durante el plazo legalmente establecido se haya presentado alegación alguna.

Séptimo. De la solicitud presentada y de la documentación obrante en el expediente se ha emitido informe técnico favorable por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de

Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. Conforme al artículo 3.1.b) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, la instalación se clasifica en el grupo segundo, al no mantenerse la solicitud de declaración de utilidad pública, objeto de desistimiento, y no estar sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria. La tramitación de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción se ha realizado de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 y 13.2 del citado Decreto, incluyendo el trámite de información pública previsto en su artículo 9.2.a), al no resultar de aplicación ninguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 13.3.

Cuarto. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de «Retranqueo de la línea aérea de media tensión 20 kV “4147-5-Jirueque” entre los apoyos existentes n.º 19446 y n.º 8973», en Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST026, lo que supone el reconocimiento a la empresa autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

2. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de «Retranqueo de la línea aérea de media tensión 20 kV “4147-5-Jirueque” entre los apoyos existentes n.º 19446 y n.º 8973», en Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST026, con las características básicas siguientes:

N.º de expediente:	2023DIST026
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Ubicación:	Pálmaces de Jadraque (Guadalajara)
Tipo de instalación:	Aérea (retranqueo de línea existente)
Tipo de conductor:	47-AL1/8-ST1A (LA-56)
N.º de circuitos:	1
Tensión:	20.000 V
Longitud:	770 metros (253 metros de nuevo tendido y el resto de retensado de conductor existente entre los apoyos n.º 19446 y n.º 8973)

Apoyos:	4 apoyos nuevos (3 metálicos de celosía tipo C-2000-16P y 1 de chapa metálica tipo CH 630-13P), en sustitución de los existentes n.º 8970, 8973, 8974 y 8975
Aislamiento:	Composite tipo U 70 YB 20
Origen (Coord. 30 UTM ETRS89):	Apoyo n.º 8975 — X: 505.024; Y: 4.544.240
Fin (Coord. 30 UTM ETRS89):	Apoyo n.º 8973 — X: 505.238; Y: 4.544.374
Otras características:	Retranqueo de la línea entre los apoyos existentes n.º 19446 y n.º 8973. Inclusión de elementos para la protección de la avifauna conforme al Real Decreto 1432/2008. Finalidad: solventar distancia antirreglamentaria al terreno. Presupuesto: 24.217,28 € (sin IVA).

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

a) La Autorización Administrativa de Construcción en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
c) La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes y condicionados técnicos que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado, y en particular los condicionados técnicos que hayan formulado el Ayuntamiento de Pálmaces de Jadraque, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el órgano competente en materia de patrimonio cultural. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
d) La instalación deberá incorporar las medidas técnicas de protección de la avifauna frente a la electrocución y la colisión previstas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
e) El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
f) Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
g) El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.
h) Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
i) Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
j) El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.
k) Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.
l) Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09; y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU (apartado “Tramitación Online”)

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 13 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA